



PUTUSAN
Nomor 3497 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SIAUW SLAMET SUNKONO, bertempat tinggal di Dukuh Kupang 18/61, RT 003, RW 001, Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Drajat, SH., M.H., Advokat pada Kantor Hukum A. Drajat Siswa Utama, SH.MH & Partners Kota Surabaya, beralamat kantor cabang / *branch office* di Jalan Simolangit, Nomor 14/37, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. BANK PERMATA, Tbk., yang diwakili oleh Dhien Tjahajani, S.H., dan Herwin Bustaman selaku Direktur Kepatuhan dan Direktur Unit Usaha Syariah dari PT Bank Permata Tbk., berkedudukan di Jalan MH. Thamrin, Blok B-1, Nomor 1, Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya, Sektor VII, Tangerang Cq. PT. Bank Permata, Tbk. Kantor Cabang Pembantu di Jalan Office Park II, Blok B, 32-33, Bukit Darmo Golf, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Liliek Koesmiyati, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Liliek Koesmiyati & Rekan, beralamat di Jalan Rungkut Asri, XIII/21, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3497 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga (*Van Waarde Verklaard*) sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah tepat dan beralasan serta dibenarkan menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan dan / atau telah melakukan suatu Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
5. Menyatakan bahwa :

Objek Hak Tanggungan yang akan dilakukan pelelangan oleh Tergugat yakni PT. Bank Permata, Tbk, beralamat/berkantor di Jalan MH. Thamrin, Blok B 1, Nomor 1, Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya, Sektor VII, Tangerang Cq PT. Bank Permata, Tbk. Kantor Cabang Pembantu di Jalan Office Park II, Blok B, 32-33, Bukit Darmo Golf, Kota Surabaya melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Surabaya pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sebagaimana tersebut diatas, yakni:

Sebidang Tanah dan Bangunan serta segala sesuatu yang berdiri diatasnya, Sebagaimana tersebut pada SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor : 95/Kelurahan Dukuh Kupang, GS (Gambar Situasi) Nomor : 2172/S/1990, Luas : 320 m² a.n. Siauw Slamet Sungkono, Terletak di Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Propensi Jawa Timur

Dilakukan dengan cara melanggar hukum, yang bertentangan dengan ketentuan, yakni ketentuan :

1. Pasal 49 : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 27/PMK.06/2016 Tanggal 19-02-2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3497 K/Pdt/2024



2. Pasal 51 : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 213/PMK.06/2020 Tanggal 22-12-2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
3. Peraturan Perundang-Undangan dan / atau Peraturan Hukum Lainnya yang berlaku berkaitan dengan lelang;
6. Menyatakan bahwa :

Penggugat telah dirugikan secara materiil dengan rincian kerugian materiil sebesar kurang lebih sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

Potensi jumlah kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar tidak dapat ditentukan secara pasti, namun pasti tidak kurang dari kerugian sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Dan/atau:

Jumlah kerugian materiil Penggugat yang dianggap patut dan layak serta adil menurut Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dan wajib menurut hukum Tergugat untuk membayarnya kepada Penggugat dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebagaimana tersebut dibawah ini :

Kerugian Materiil :

Potensi Jumlah kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar tidak dapat ditentukan secara pasti , namun pasti tidak kurang dari kerugian sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Dan/atau:

Jumlah kerugian materiil Penggugat yang dianggap patut dan layak serta adil menurut Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dan wajib menurut hukum Tergugat untuk membayarnya kepada Penggugat dalam perkara ini;
8. Menyatakan bahwa :

Gugatan Penggugat dalam perkara ini, dijatuhkan dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat mengajukan upaya

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 3497 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum banding, kasasi maupun *verzet* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 180 HIR.Stbl.1941 Nomor: 44;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dan / atau biaya-biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi tentang kompetensi *absout*;
2. Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan Pengadilan Negeri Surabaya secara absolut tidak berwenang untuk mengadili perkara ini oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 7 September 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang eksepsi kewenangan absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya secara absolut tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 703/PDT/2023/PT SBY tanggal 13 November 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 November 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 November 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 412/Pdt.G/2023/PN.Sby Jo No. 703/PDT/2023/PT SBY yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 3497 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Surabaya No : 412/Pdt.G/2023/PN.Sby Jo putusan banding perkara perdata Pengadilan Tinggi Surabaya No:703/PDT/2023/PT. SBY dengan mengadili sendiri sebagai berikut:
- Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 21 Desember 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 11 Desember 2023 kontra memori kasasi tanggal 21 Desember 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi Surabaya) yang menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri Surabaya) dengan mengabulkan eksepsi Tergugat, dan menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya secara absolut tidak berwenang mengadili perkara ini dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup;

Bahwa terbukti hubungan hukum antara Penggugat selaku debitur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat (Bank) selaku kreditur dalam pemberian fasilitas pembiayaan Syariah, yang berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas “*Musyarakah Mutanaqisah*” Nomor 149 tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Maria Tjandra, S.H., Notaris di Surabaya, yang berdasarkan ketentuan butir ke 7 tentang ketentuan lain-lain menyatakan bahwa : “Setiap perselisihan-pertentangan atau tuntutan yang lahir dari perjanjian ini kecuali bila dapat diselesaikan melalui musyawarah akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama di Kota Surabaya, sehingga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, Penyelesaian Sengketa Syariah menjadi wewenang (absolut) Pengadilan Agama, dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya secara absolut dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini sebagaimana pertimbangan hukum putusan *judex facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SIAUW SLAMET SUNGKONO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3497 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **SIAUW SLAMET SUNGKONO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3497 K/Pdt/2024